粉笔直播课

理论攻坚-民法典合同编 1

（笔记）

主讲教师：潘琪

授课时间：2025.07.31

粉笔事考·官方微信

理论攻坚-民法典合同编 1（笔记）

【答案汇总】

1-5：A/B/AD/ABCD/×；6-8：ABD/B/√

理论攻坚-民法典合同编 1（笔记）

说在课前

1.课程内容：第三章第三部分第一节（讲义 163 页—168 页）

2.课程时长：预计在 2 小时 30 分钟左右

3.记笔记：绝大数内容导图均有，单独需要记的地方会提醒

4.答疑：课中休息；明天开课前

【解析】本部分为四川系统班民法典的课程，本节课讲解民法典分编-合同编，合同编分为两节课，每节课两个半小时左右。说在课前：

1.课程情况：民法典第三章第三部分第一节，合同的通则，讲义 163 页-168 页。

2.课程时长：预计 2 小时 30 分钟左右。

3.记笔记：绝大数内容导图均有，不要着急记笔记，单独需要记的地方会提醒。

4.答疑：课中休息或下节课开课前。

债权：合同、不当得利、无因管理、侵权行为

【解析】合同在民法中是什么：民法调整平等主体之间的人身关系和财产关系，合同属于其中的财产关系中的债权。

1.债权指的是一种请求权，可以请求对方做或者不做某件事情。

2.债权中有两类人：债权人（有权利请求别人做某件事情）、债务人（基于别人的请求，有义务做某件事情）。

3.什么可以导致债权的发生：合同（本节课）、不当得利（下节课）、无因管

理（下节课）、侵权行为（人格侵权责任编），这四类行为都会产生债权，都有债权人和债务人。

第一节　通则

一、合同概述

合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。

婚姻、收养、监护×

依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。

【随堂思考】甲和某培训机构签订课程服务合同，约定由王老师授课，结果王老师未上课，该机构也没有其他措施，请问甲应该找谁承担责任？

1. 该机构

2. 王老师

【解析】合同概述：

1. 合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议（考点一）。

（1）生活中非常常见，如买房合同、租房合同、租车合同等，对于这样的协议，有要求-要是财产性质的关系。也就是和钱、和东西挂钩的，这样的内容才可以通过合同来进行调整。

（2）意味着如果内容是和人身、身份相关的，如婚姻、收养、监护，不能通过合同来进行调整。比如甲不能和张三签合同表示以后二人是夫妻，和李四签合同表示以后是李四是她的养女，和王五签合同表示以后是他的监护人，这样太不严肃了。对于婚姻、收养会在婚姻家庭编里讲解，监护在民法典总则编里讲解，原则上，合同不调整这三类关系。

2. 合同相对性（考点二）：依法成立的合同，仅对当事人有法律约束力。

（1）这份合同的权利和合同的义务，是当事人才有的，别人是没有的，即对当事人有法律约束力。也就是和谁签的合同，出了问题就找谁，这种约束力又称为合同的相对性。

（2）比如甲和某培训机构签订了一份关于课程服务的合同，约定由王老师上课，结果王老师当天没上课，机构也没有其他措施→甲应当找机构承担责任，甲和该机构签的合同，出了问题就找机构。

二、合同的订立

（一）合同形式

当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。

【解析】合同的呈现形式：在呈现方式上有三种形式，分别是书面形式、口头形式以及其他形式。天然的多选题，如订立合同能采用哪些形式→书面、口头、其他形式，三种都可以；考试重点考查书面形式。

1. 书面形式：合同的内容是通过有形载体承载的，也就是合同的内容是能看得见的，常见的是白纸黑字的合同书。随着电脑的普及、网络的发达，现在也可以通过电子邮件、传真、电报等电子数据的方式来进行签订合同，这些都是看得见的有形载体，都称为书面形式。

2. 口头形式：指能通过听得见的方式签的合同。生活中，对于金额比较小的买卖合同，往往是采取口头形式。比如在四川成都有一家兔肉店特别好吃，甲找到老板，说“老板，给我来 10 只兔头”，老板说“好嘞”，甲和老板是通过口头的你问我答的方式订立了一份买卖兔头的合同，没有哪个人买兔头会事先拟定一份合同书，和老板说“我是甲方，你是乙方，合同标的是兔头，标的额是 XX 元，你在这里签字、我在这里盖章”，很少有人会这么做，所以生活中绝大多数的小额合同都是采取口头形式。

3. 其他形式：虽然没有通过书面、口头形式签订合同，但是当事人往往会通过一些肢体动作推定当事人之间形成了一份合同，比如拍卖、客运合同，大家在打车、乘坐公交、乘坐地铁时，都没有和公交公司签订相应的书面或口头合同，呈现的方式往往是对方停车，我们扫码进站、扫码上公交，通过这些肢体动作推定当事人之间订立了一份合同。

4. 主要考查书面形式。

要约不一定是卖方可能是买方

（二）要约、承诺和要约邀请

1. 要约

要约是希望与他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列条件：

（1）内容具体确定；

（2）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。

就是事先说好的情况进行，不然算邀约邀请

2. 承诺

承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺生效时合同成立，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。当事人一方通过互联网等信息网络发布的商品或者服务信息符合要约条件的，对方选择该商品或者服务并提交订单成功时合同成立，但是当事人另有约定的除外。

潘某：我的这台手机，8k 你要不要，你要买我就卖给你

张三：好，我买了

【解析】要约和承诺：要想订立一份合同，需要经历要约和承诺两个阶段。

1. 要约：希望与他人订立合同的意思表示。承诺：受要约人同意要约的意思表示。

2. 比如：

（1）潘某对张三说“我这部折叠手机 8000 元卖给你，你要不要，如果你要，我就将这部手机卖给你”，潘某说的这句话是希望和张三订立一份买卖手机的合同，表达这样的想法，在法律上，潘某说的这句话就是要约。潘某作为发出要约的一方人，叫要约人；张三作为接受要约的一方人，叫受要约人。

（2）张三作为受要约人，如果说“好，我买了”，代表受要约人同意要约的意思表示，叫承诺。

3. 考点：

（1）要想形成要约，需要同时满足下面两个条件（考点一）。

①内容具体明确：到底想要和别人形成一份什么样的合同，要讲清楚、讲明白，不能模糊，即内容具体明确。比如“这台手机，8000 元价格卖”，买卖手机的合同讲的清清楚楚、明明白白，即为内容具体明确。

②表明一旦经受要约人承诺（对方同意），要约人就受到意思表示的约束（如果对方同意买手机，就卖，不会要对方，发出要约时要表明出这个态度）。

③比如“你要买的话，我就卖给你”，“你要买”代表对方承诺，“我就卖给你”表明我受约束，两个条件都满足，这句话在法律上称为要约。故要约的两个条件：内容具体明确、受约束。

（2）承诺的意义：

①一般情况：承诺生效时，合同就成立了。比如张三说“好，我买了”，一般来讲，说完承诺就生效了，卖手机的人和张三之间的口头买卖手机的合同就成立了。

②特殊情况（近几年四川非常喜欢考）：

a. 当事人一方通过互联网等方式发布商品或者服务信息符合要约的（比如通过淘宝、京东的方式发出要约），只要对方选择该商品或者服务并提交订单成功时合同就成立。

b. 比如商家通过淘宝平台发布了一个要约，说“我有一部手机，8000 元卖给大家，大家要不要买，如果你买，我就卖给你”，即为发出要约。潘某看中这部手机，觉得价格合理，于是在 5 月 1 日选择了这个商品并提交这个订单成功了，商家在 5 月 2 日发货，潘某在 5 月 3 日收到快递。问：潘某和商家之间买卖合同成立的时间是哪天？→提交订单成功时成立，5 月 1 日提交订单，买卖合同成立。

3. 要约邀请

要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。商业广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约。

广告：我们只是大自然的搬运工

我：我要这种 2 块钱的农夫山泉两瓶

柜姐：哈哈，好的

价格说清楚的是邀约，和受约束是邀约

其他含糊吸引的是邀约邀请

要约邀请VS要约	
内容是否明确且具体是否受约束	是——要约
	否——要约邀请

思考 1：我公司现有水泥，量大货优，欲购从速

思考 2：公司现有 A 型号的水泥 1000 吨，每吨价格 200 元，在 10 月 1 日前保证现货供应

【解析】

1. 要约邀请：希望别人向自己发出要约的意思表示。

（1）同义词：吸引别人向自己发出要约、引诱别人向自己发出要约，即为要约邀请。生活中典型的是商业广告，如娃哈哈发布广告“水就是水，让水回归纯净”，它花很多钱铺天盖地发布广告，是为了引诱大家、吸引大家，希望大家买矿泉水时不要买农夫山泉，要买娃哈哈，也就是希望你、引诱你、吸引你向他发出要约，这样的广告称为要约邀请。

（2）潘某看到后觉得要支持它、要买它，于是到店铺里，和老板说“我要买 2 块钱的娃哈哈矿泉水，买 2 瓶”，潘某说这句话的目的是想要和对方形成一份 2 块钱娃哈哈 2 瓶矿泉水的买卖合同，在向商家发出订立合同的意思表示，叫要约。

（3）对方一听，觉得很合适，又来了一个支持自己的人，说“好的，我立马给你”，“好的”是同意潘某要约的意思表示，一旦同意了要约的意思表示意味着承诺了。一旦承诺了，潘某和对方之间就形成了一份口头的买卖合同。

（4）故要约邀请也就是引诱大家、吸引大家、希望大家赶紧买其商品。

2. 考法：

（1）考查区分：给概念、表述，问是要约还是邀请。区分时，不看是买家还是卖家发出的（不看主体），而是看内容，如果内容符合要约的两个条件（内容具体明确而且表明受约束），则认定为要约；如果没有同时满足两个条件，只是在引诱大家、吸引大家，只能叫邀请。

①思考 1："我公司现有水泥，量大货优，欲购从速"→有水泥，什么样的水泥不知道，量大货优，多少量、多少钱不清楚，如果去买会不会卖给自己也不知道，只是在引诱、吸引大家，所以只能叫要约邀请。

②思考 2："公司现有 A 型号的水泥 1000 吨，每吨价格 200 元，在 10 月 1 日前购买，保证现货供应"→有 A 型号的水泥 1000 吨，每吨 200 元，又提到了买，也就是想要和对方形成买卖水泥合同的内容讲清楚、讲明白、讲明确，内容是具体且明确的；"在 10 月 1 日前购买，保证现货供应"，意思是 9 月 30 日甲找到该公司购买 A 型号的水泥 200 元的 1 吨，该公司需要卖给甲，因为该公司自己说了"现货供应"，在发出要约时自己约束住自己了，为受约束，在发出要约时表明只要买就给、只要来就留位，两个条件都满足，在法律上即为要约。

③自动售卖机是要约：在商场、车站经常能看到机器卖矿泉水、零食等，第一行有 10 瓶农夫山泉矿泉水、第二行有 9 瓶可乐、第三行有 8 瓶橙汁，每瓶下面会标明价格，2 元、3 元、4 元，此外，一般自动售卖机右中下方会写明"在这里投币或者扫码，会在下方出货"→自动售卖机卖的是什么、要多少钱、卖多少水，讲的清清楚楚、明明白白，并且告知了只要顾客投币或扫码，就会将东西卖给这个人以及告知了到哪里取货。也就是只要这个人承诺，自动售卖机就会受约束、就会卖给这个人，故内容具体明确且受约束，自动售卖机在法律上称为要约。

（2）考查法条原文：通过原文形式引发案例，在四川比较常见且题目较难。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请，是法律明确规定的要约邀请。

①拍卖公告、招标公告：通常是在某个地方张贴公告，告知要举行拍卖会、招标会，"拍卖的藏品非常具有收藏价值""招标的项目非常值得投标，赶紧来呀"，拍卖公告、招标公告张贴的目的是为了引诱大家、吸引大家，希望大家赶紧来参加拍卖会、参加招标会，这样的吸引内容称为要约邀请。至于拍卖的藏品多少钱

能买到不清楚、招标的项目怎样才能中标也不清楚，所以内容是模糊的、不清楚的。

a. 假如有一场拍卖会的拍卖公告，潘某被吸引到就去参加了，主持人（拍卖人员）拿出一个古董花瓶，潘某发现非常好，于是举牌，说“100 万，我要这个花瓶”，那么潘某举牌表明 100 万愿意买，这种举牌的行为是希望和对方形成一个买卖 100 万花瓶的要约意思表示，叫要约。主持人说“100 万一次、100 万两次、100 万三次”，落锤，对方落锤，一旦落锤了，代表同意以 100 万的价格将花瓶卖给潘某，是承诺。拍卖公告叫要约邀请；如果举牌了叫要约；如果对方落锤了叫承诺。

b. 有一个公司张贴了招标公告，潘某非常有意向，于是向公司发出了投标书，表明会花多少钱以怎样的方式进行这个项目。招标公告是要约邀请；潘某发投标书是表明愿意以这样的内容达成公司的项目，想和公司形成一份合同关系，叫要约。好多公司都来竞争，除了潘某，还有甲乙丙丁戊公司投标，公司认为潘某的投标是最好的，将标给了潘某，潘某中标。中标意味着潘某和公司达成了一致意见，开始合作，承诺了，合同成立了。

②招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书（考查较少，了解即可）：一般是给一份文件，说明公司基本情况、历史经营效益、主要盈利情况，目的让大家相信买其股票、债权、基金不会吃亏、会挣钱，目的是为了引诱大家、吸引大家，希望大家赶紧买其股票、债券、基金，所以仍然是要约邀请。至于到底是花多少钱买到多少股，需要再进行洽谈、协商，现在还定不下来，所以内容是不具体、不明确、不受约束的。

③商业广告和宣传：比如娃哈哈广告、农夫山泉广告“农夫山泉有点甜”，这些商业广告的目的是引诱大家、吸引大家。

④寄送价目表（标星号，常考）：价目表是某个东西的价格，寄送价目表是把公司产品的价格寄送。

a. 比如张三开了一家面试培训班，给每位同学（潜力股）都寄送了面试培训班的价格单，通过快递或其他方式，A 班 1 万元，B 班 2 万元，C 班 3 万元。同学们都收到了，这样的价格单叫要约邀请。

b. 价格单价格写的很明确但不是要约，比如甲乙丙同学收到价格单，觉得很

合适，自己笔试通过了，于是找到张三，说“张三，我要报 A 种 1 万元的班”，但是张三不一定会给大家保留相应的位置（不一定会把班级服务提供给大家），因为张三在发送价格单的时候，并没有表明只要报班一定保留座位（受约束），只是单纯的把价格告知，叫寄送价目表，没有表明自己受约束，所以在法律上寄送价目表叫要约邀请。

c.不需要抠知识点，如某个商家的价目表有保留位置的内容，属于另外情形，考试中给出寄送价目表=要约邀请。

d.比如淘宝直播的头部主播李佳琦，比如大家在李佳琦直播间中买了很多东西，于是李佳琦将今天直播间中所售卖东西的价格单寄给大家，某人觉得其中有一个 0.1 元买到 SKII 神仙水的单非常好，相中了，于是六点半来到直播间，问题：如果买这个神仙水，一定能买到吗？李佳琦一定会为大家保留这个位置吗？→不一定，之所以给价格单，并不是想和大家形成 0.1 元 SKII 的合同，而是引诱大家、吸引大家，叫要约邀请，不是要约。

（3）考查法条：商业广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约。前面的思考题 2 中，公司发布的水泥广告，符合内容具体明确而且受约束，符合要约的条件，那么这则广告在法律上构成要约。

3.口诀：“朝朝（招招）暮暮（募募）宣传卖表广告”，朝朝（招招）-招标公告、招股说明书；暮暮（募募）-债券募集办法、基金招募说明书；宣传、广告-商业广告和宣传；卖-拍卖公告；表-寄送价目表。考试主要考查寄送价目表。“朝朝（招招）暮暮（募募）宣传卖表广告”=要约邀请。

（三）格式条款

1.定义

格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。

租房合同

【解析】格式条款：当事人为了重复使用而预先拟定的（先写好的），并在订立合同时未与对方协商的条款。

1. 生活中，比如买房、租房、买车等，对方往往会拿出一份写的差不多的合同，只需要签名、写上身份证、写上年月日就可以了，事先写好的条文在法律上就是格式条款。

2. 格式条款是事先写好的，没和接收者协商的，是对提供者一方更有利的，他反反复复用了好多次，没有和接收者协商。往往有一些不良的人利用这样的方式侵犯他人的权益，我们要防止，所以在法律中有一些格式条款写了也白写，是无效的。

2. 格式条款无效的情形

有下列情形之一的，该格式条款无效：

（1）具有民法典第一编第六章第三节和本法第五百零六条规定的无效情形；

【小孩买假串，缺德又违法】

①无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。

②行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

③行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。

④违背公序良俗的民事法律行为无效。

⑤违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

【两种免责条款：造成人身损害/因故意或重大过失造成对方财产损失】

（2）提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利；

（3）提供格式条款一方排除对方主要权利。

【解析】格式条款无效：有下列情形之一，该格式条款无效（是这一个条款无效，而不是整份合同无效）。

1. 具有民法典第一编第六章第三节和本法第五百零六条规定的无效情形。

（1）具有民法典第一编（总则编）第六章（民事法律行为）第三节（上节课学习的民事法律行为中的无效民事法律行为）：有这些情形之一的，这个条款是无效的。

①比如甲和乙签订了一份买卖手机的合同，合同中有违约的格式条款“双方如果有一方违约，需要绕着成都裸奔”，对于这样的违约责任涉及的格式条款是无效的，因为这个条款突破道德底线、违背公序良俗了。

②但并不是整个买卖手机合同都无效，而是对应的违约责任的条款无效，合同能够正常进行下去，只不过违约了不需要裸奔，因为这个条款违约（无效）。

（2）本法第五百零六条规定的无效情形：两种免责条款是无效的。

①造成人身损害的：造成人身损害免责。比如甲开了一家公司-滴二公司（类似滴滴的公司），为了减少自己的责任承担，于是在软件中拟定协议说“任何人乘坐我司计程车受伤了，我司概不负责”，乙同意了这份协议→如果乙坐这辆车出现了受伤情况，滴二公司要担责，因为造成人身损害在法律上的免责是无效的。

②因故意或者重大过失造成对方财产损失的：因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款是无效的。比如曾经一家快递公司拟定了一个条款，“如果我们快递公司的快递人员导致快递受损，我司概不负责”→结果由于快递公司的某个工作人员故意暴力拆解或由于重大过失导致快递受损，此时快递公司仍然要承担责任，因为因故意过重大过失造成对方财产损失的免责条款无效，无用，写了也白写。

③两种免责条款有印象即可，如果考查也是考原文。一般绝对性的减免自己责任的条款通常都是无效的。

2. 提供格式条款一方不合理地减免自己的责任、加重对方责任、限制对方主

要权利：

（1）不合理减免自己的责任：比如有的干洗店立了格式条款“干洗店将衣物毁坏了概不负责，或只赔付干洗费”→只赔付干洗费不合理，因为干洗费大概在 50-100 元上下左右，干洗的衣物通常比较值钱，把衣物洗坏了只赔 50、100、200 元不合适，是不合理的减免自己的责任，条款无效。

（2）不合理地加重对方责任：比如酒店立了格式条款“只要将酒店的用品损坏，按照市场价格的三倍进行赔偿”，甲不小心把茶几上的遥控器损毁了，酒店要求甲按照市价的三倍进行赔偿→不合理，一般来说，东西没有特殊的意义、价值，甲将其损坏了，赔个一模一样的就可以了，无理由让甲按照三倍赔偿，不合适，即为不合理的加重对方的责任。

（3）限制对方的主要权利：KTV、游乐场中比较常见。比如迪士尼禁止携带零食饮料案件，迪士尼限制了一位女生自己带零食、饮料进入，结果被这位女士告到法院，当时给出的法律依据是自己去游乐园玩，基于门票通常会游玩一天，一天中肯定会涉及饮食、饮水，饮食饮水属于个人的主要权利，有在哪进行选择服务和带什么的自由，迪士尼不让带属于限制了其自由，最后这个女生胜诉，自此以后迪士尼不再限制大家自带零食、饮料了。

3. 提供格式条款一方排除对方主要权利：典型的权利是诉讼选择权。比如我国非常有名的案件，北京某位消费者在淘宝网上买了一件东西，产生了纠纷，要提起诉讼，但是淘宝在购物的时候让大家签了一份协议，说“只要因淘宝发生纠纷的，只能在浙江杭州余杭区法院提起诉讼”（只能在余杭区的法院提起诉讼）→按照我国民事诉讼法规定，基于合同产生纠纷，除了在被告所在地（余杭区法院）提起诉讼外，还可以在合同履行地（北京）提起诉讼，淘宝说只能在余杭区提起诉讼限制了对方，排除了对方诉讼选择权，当年北京的女士基于这个条文主张该格式条款无效，最终在北京提起诉讼。

4. 总结：格式条款的无效解决的是公平不公平的问题。一般来说，合同是平等主体之间订立的，合同条款是双方有商有量的，但是格式条款是一方事先拟定好的，没有协商的，很容易发生一些不公平的现象，如免责条款、不合理的减轻自己的责任加重对方的责任、限制或排除对方的权利，这种条款很容易产生不公平的现象，因此要排除掉，认定这样的不公平条款是无效的，所以本质是解决公

平不公平的问题。

（四）缔约过失责任

当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：

1. 假借订立合同，恶意进行磋商；

2. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

3. 泄露、不正当地使用在订立合同过程中知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息；

4. 有其他违背诚信原则的行为。

【解析】缔约过失责任（考查较少，四川在选项中涉及过）：缔约是订立之意（缔指缔约、约指合同）。

1. 缔约过失责任的构成要件：

（1）时间要件：要在订立合同过程中，也就是还在签约的过程中、还在讨价还价的过程中、还在商讨的过程中，此时此刻合同还未成立，还在讨价还价、还在磋商。

（2）结果要件：结果要是实实在在给对方造成损失了，才承担缔约过失责任；如果没有损失，不需要承担责任。

（3）情形要件：有下面四种情形之一，符合条件承担缔约过失责任。

2. 四种情形：

（1）假借订立合同，恶意进行磋商：压根不想和对方签合同，以签合同作为幌子恶意磋商，不怀好意的找对方讨论。比如甲看到张三现在想买房，特别讨厌张三，于是想到一个耍张三的招，甲对张三说自己在南京附小旁边有一套学区房，旁边有南京省人医院、鼓楼医院，即将要修建四号线，是地铁房，问张三要不要来看看。张三信了，于是天天坐地铁、打车到甲附近家看房，终于下定决心准备买房时，甲对张三说“我是耍你的”→甲假借订立合同，恶意磋商，耍张三；

甲基于行为造成了张三的损失，张三天天坐地铁、打车看房，造成了张三的损失，造成损失的时间节点是双方洽谈合同的过程中，此时合同没有成立，三个条件都满足，那么甲对于张三通勤费用的损失是需要赔偿的，张三打车、坐公交花了多少钱，甲就要赔偿多少钱。

（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况：恶意隐瞒、主动骗，第一种情形是压根不想签合同，故意耍对方，第二种情形是想签合同，但是为了签合同弄虚作假、故意隐瞒。比如通过 58 同城平台租房子，甲看到 APP 上的房源信息如图所示，单身套、装修齐整，想租这个房子，于是给中介打电话，说想租这个房子，并将房源号告知中介，问这套房子的实际情况是否和图片是一样的，中介说“你放心，一模一样”，于是甲从城南打车到城北，到了城北发现如右图所示，最终没有租成功这套房子→甲可以找中介请求其赔偿甲来回打车的费用，基于缔约过失责任可以请求赔偿。

（3）泄露、不正当地使用在订立合同过程中知道的商业秘密或者其他应当保密的信息：比如张三想加盟“一点点”奶茶店，和对应的工作人员洽谈，洽谈过程中工作人员将“一点点”为什么好喝还便宜的商业机密都透漏给了张三，张三想自己已经知道商业秘密了，就没必要加盟了，于是按照“一点点”的装修模式在旁边开了一家“一占占”奶茶店→张三和“一点点”之间的加盟合同没有成立，但是由于张三在订立合同的过程中不正当的使用了对方的商业秘密，给对方造成损失，这种损失同样需要承担责任，为缔约过失责任。

（4）有其他违背诚信原则的行为。

3.缔约过失责任核心解决的问题是不诚信的问题：前面的案例中，不论是故意耍别人的甲，还是故意隐瞒的中介，又或者是张三，在订立合同的过程中，都没有做到民法的帝王原则（诚信原则），假借订立合同恶意磋商，故意隐瞒提供虚假情况，故意的泄露、不正当的使用商业机密，都是不诚信行为，既然是不诚信，哪怕合同没有成立，给别人造成的损失也要担责，即用缔约过失责任让其承担责任，故缔约过失责任核心解决的问题是不诚信的问题。

三、双务合同履行抗辩权

【解析】双务合同履行抗辩权（标星号，重点）：

1.双务指双方都有义务，务指义务。

（1）典型的双方都有义务的合同是买卖合同。比如买卖合同中，买方有义务要给钱，卖方有义务要给东西，买卖合同是双方都有义务，称为双务合同。

（2）后面会学到赠与合同，赠与合同是无偿的、免费的将东西送给别人，赠与人有义务免费将东西送给别人，受赠人往往没有义务，最典型的单务合同是赠与合同。

2.抗辩权：对应请求权的，面对对方的请求，别人让甲履行、让甲做某件事情，甲拒绝别人的权利，这种拒绝的权利称为抗辩权。

3.在双务合同中的抗辩权，一共有三种。

（一）同时履行抗辩权

当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行请求。

甲乙签订买卖合同，约定 10.1 日，甲交付 5 万元钱同时乙交付 5 万吨货

【解析】同时履行抗辩权：

1.同时履行：当事人互负债务，双方都有义务，没有先后履行顺序，应当同时履行。典型的是一手交钱、一手交货。

2.一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求，或者一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行请求。

（1）一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求：比如甲乙订立了一份买卖合同（双务合同，双方都有义务），约定在 10 月 1 日这一天，甲给 5 万元的同时乙交 5 万吨货，一手交钱、一手交货，同时履行。结果 10 月 1 日这一天，甲 5 万元不拿出来，让乙先将 5 万吨货交出来，面对甲的这种履行请求，乙有权拒绝，可以说“咱俩说好一手交钱、一手交货，你没给钱，凭啥让我先交货”，甲说的这句话在法律上就叫做同时履行抗辩权。

（2）一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行请求：比如甲如果只掏出 1 万元，却让乙必须掏出 5 万吨货，乙面对这种请求，可以拒绝交出 4 万吨货（四川考查过案例题）。5 万块钱对应 5 万吨货，那么 1 万块钱对

应 1 万吨货，剩下 4 万块钱没给的对应的 4 万吨或可以先不给，即为相应的履行请求。

（二）先履行抗辩权

当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

甲乙签订买卖合同，约定 10.1 日甲给 5 万元钱，乙在 10.2 日交付 5 万吨货

【解析】先履行抗辩权：

1. 当事人互负债务（双务合同），有先后履行顺序，应当先履行的一方未做，后履行的一方有权拒绝对方的履行请求。

2. 比如甲乙签订买卖合同，有先后顺序，约定 10 月 1 日甲先给 5 万元钱，乙在 10 月 2 日交付 5 万吨货。

（1）10 月 1 日甲没给 5 万元钱，却理直气壮的让乙在 10 月 2 日交出货物→乙作为后履行的一方，有权拒绝这种请求，说“咱讲好的，你先给钱，我后给货，钱没给，凭啥让我给货”，这句话体现的就是先履行抗辩权，先做的一方必须先做，后做的一方才会做。

（2）假如 10 月 1 日甲只给 3 万元钱，却让乙交 5 万吨货→先履行的一方甲不履行约定，后履行的一方乙可以拒绝 2 万吨的货物请求，因为甲给了 3 万元，乙就给甲 3 万吨货，对于没给的 2 万块钱，就不再给对应的货物，所以有权拒绝的是 2 万吨货物。

（三）不安抗辩权

应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：

1. 经营状况严重恶化；

2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；

3. 丧失商业信誉；

4. 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

【解析】应当先履行的一方有确切的证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行（暂停履行，先不做了）：

1.经营状况严重恶化：有确切证据证明对方经营状况严重恶化，比如对方马上破产了，东西卖不出去了。

2.转移财产、抽逃资金，以逃避债务：比如由于东西卖不出去，股东把股份卖出，通过一些方式将资产全部转移到国外。

3.丧失商业信誉：比如卖的都是虚假伪劣的产品，被曝光了。

4.也就是有确切的证据证明对方有可能或者丧失履行能力的情形，作为先做的一方，有确切证据证明后履行的一方有可能履行不了了，就不敢继续这个合同了。

甲乙签订买卖合同，约定10.1日甲给5万元钱，乙在10.5日交付5万吨货

【解析】比如：甲乙两人签订买卖合同，在10月1日甲先给5万块钱，乙在10月5日交付5万吨货。假如9月30日这一天，甲有确切的证据证明，乙全部的仓库都着火了，而且乙马上面临破产了→甲不敢按照约定的在10月1日这一天将钱交给乙了，仓库烧没了、一分钱都没了，因为有可能5万吨货对方给不了，这时甲内心会感到惶恐、不安，此时法院给了权利-不安抗辩权，甲可以中止履行，也就是在10月1日这一天，甲先不给钱，先暂停、停下来。

当事人依据上述规定中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保的，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。

当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。

甲乙签订买卖合同，约定10.1日甲给5万元钱，乙在10.2日交付5万吨货

【解析】

1.当事人依据上述规定中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保的，应当恢复履行。

（1）中止履行（停下来），合同也在，还是签了合同的，所以要通知对方一

声、告知对方一声为什么没给钱，要把前因后果讲清楚，讲清楚之后，只要对方乙能提供担保，如拉了当地的首富作为保证人，说“他替我作保证，如果我给不了货物，他赔你这 5 万块钱”；或者乙提供了一些物保，如将家里祖传的宝贝质押给甲，说“你放心，货物我若没给你，你就把宝物卖掉，赔给你这 5 万块钱”。

（2）乙已经提供担保了，甲不会不安了，现在很放心了，此时应当恢复履行。恢复履行就按照正常的合同走。

2. 中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。

（1）假如对方没有提供适当担保，我们会先礼后兵，先给出合理期限，让其恢复能力，看货能否准备到位，合理期限多久法条没有说，根据合同的难易程度在实践中有长有短（了解即可），即给合理期限让其恢复。

（2）如果对方在合理期限内并没有恢复能力，而且也没有提供担保，表明对方和自己合作不下去了，对方以自己的行为不履行主要债务的，此时没有继续合同的必要性了，直接解除合同即可。注意：解除合同是由于对方的原因，所以同时还可以找对方承担违约责任。

（3）坑：不能在对方未恢复能力，也没有提供担保的时候，直接撤销掉这份合同。撤销合同需要有撤销权，“大瓶炸破”的当事人有撤销权，并没说这种情况的当事人有撤销权，所以老老实实按法律来，给对方时间、给对方机会，如果对方没有把握时间、把握机会，那么就解除合同，一拍两散，同时找对方承担违约责任，但是不能撤销。

3. 当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。

（1）以上种种，都是有一个大前提的：先履行的一方是有确切证据的。假如没有确切证据，此时就擅自停下来，应当承担违约责任。

（2）比如 9 月 30 日这一天，甲做了一个噩梦，梦到在 10 月 1 日的下午，乙的仓库会全部着火，乙会变成穷光蛋，甲害怕了，第二天就没给钱→不可以这样操作，如果没有确切证据直接停下来的，属于违反合同约定，要承担违约责任。

【注意】判断：三种抗辩权中分别对应的是哪种抗辩权。

1. 题干出现了一手交钱、一手交货→同时履行抗辩权。

2. 题干给出先履行的一方有确切证据证明对方可能履行不了了，先履行的一方害怕了、惶恐了，暂时停止了→体现了不安抗辩权。

3. 先履行的一方不履行，却逼迫后履行的一方先干，此时后履行的一方拒绝→体现的是先履行抗辩权，也就是“你要先干，我再干”。

4. 合同的抗辩权包括以上三种，最喜欢考查的是不安抗辩权。

四、合同的保全

【解析】合同的保全（难点）：

1. 保全在今年上半年首次在四川考查到，常识性问题，给出一段话，让判断是否属于保全。知识点比较难，要先以理解为主，不要着急背诵。

2. 合同保全指债权人发现债务人的债务有可能会减少或有可能全部都没了，如果有人欠自己钱发现对方马上要破产了、马上挥霍掉所有钱，会感到害怕。比如张三欠甲 10 万元，结果张三天天将家里所有的钱都拿去赌博、都拿去挥霍，甲会感到害怕，因为如果张三的财物快速减少，就可能还不上钱，甲要赶紧保护他的权利、保全张三的财产，不能让他的财产减少，因为一旦他没钱了，可能就还不上甲钱了，即为合同保全，是为了保护债务人的财产，让债务人的财产不会不当的缩减。

3. 保全有代位权和撤销权两种制度。

（一）代位权

因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人的到期债权实现的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利，但是该权利专属于债务人自身的除外。保命钱

举例：张三欠潘某 10 万元已到期，李四欠张三 10 万元也到期。

【解析】代位权：

1. 大前提：

（1）债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利：怠-懒惰，怠于行使-消极的不行使。比如甲欠债务人钱，债务人不问甲要，怠于行使债权。“与该债权有关的从权利”在接下来的课程中会讲解物权编，会学到担保物权，如抵押权、质权等，这些即为从权利，比如债务人对别人享有抵押权、质权、留置权而不行使。

（2）影响债权人的到期债权实现的：由于债务人不行使这些权利，而影响债务人到期债权实现的，债权人无法要钱的，此时代位权的前提发生了。

2. 行使代位权的方式：债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利。找人民法院说明是诉讼的途经，“你不问别人要钱，我替你问别人要”。

3. 比如张三欠潘某 10 万元，已经到期了，在法律上，张三就应该还钱了，张三叫债务人；潘某有权利问张三要到期的 10 万元，潘某叫债权人。对于张三来说，也有一笔债权，是李四欠张三 10 万元，也到期了，李四叫次债务人，也叫相对人。

（1）假如两笔债都到期了，如果张三问李四把 10 万元要到手，潘某再去问张三要 10 万元，顺理成章，很简单的解决了彼此之间的债务。

（2）结果张三对于李四对他的到期的 10 万元，就是不问李四要，张三自己身上也没有其他的钱了。那么对于张三怠于行使对李四的债权这件事，影响到了潘某到期债权的实现，因为张三是个“穷光蛋”，他只有李四欠他的 10 万元了，他还不问李四要，影响到了潘某。潘某可以去法院告，潘某作为债权人，可以以自己的名义到法院直接起诉李四，起诉李四“你欠张三 10 万元，不用还给张三了，直接还给我”，也就是潘某以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利，称为代位权。

4. 总结：首先是由于债务人的消极不作为的行为（不去问对方要钱），而影响了债权人的权利，那么债权人可以到法院告相对人，问相对人直接要钱（“你不问他要，我替你问他要”）。

5. 代位权的例外（了解即可，考查很少）：该权利专属于债务人自身的例外。专属自身一般指的是人身专属性的权利，比如抚养费、赡养费、人身损害赔偿费。比如李四欠张三的 10 万元是人身损害赔偿费用（李四把张三打残的医疗费用）

那么潘某不能直接替张三问李四要医疗费用，这是保命的钱，潘某不能要，要走了会导致张三没钱治病，这不合适。

代位权的行使范围以债权人的到期债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。

举例：张三欠潘某 10 万元已到期，李四欠张三 10 万元也到期。

【解析】

1. 范围：代位权行使的范围以债权人的到期债权为限。

（1）在前面的例子中，张三欠潘某的钱和李四欠张三的钱是一样的→潘某直接问李四要 10 万块钱就可以了。

（2）如果张三欠潘某 10 万元，但是李四欠张三 9 万元→潘某不能问李四要 10 万元，只能问李四要 9 万元，因为李四只欠张三 9 万元。

（3）如果李四欠张三 11 万→潘某只能问李四要 10 万，需要以张三欠潘某的 10 万作为限度。

（4）法律上的口诀是“就低原则”。即两笔债务中，哪个数字更低，代位权能行使的权限就以更小的数字为准。

2. 费用：债权人在行使代位权时会产生一些费用，比如债权人会找到律师，律师会收代理费，也可能会进行出差、住宿，涉及差旅费，不管是律师代理费还是差旅费，都叫必要费用。对于债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担（张三），因为是张三的错，整个代位权都是由于债务人张三怠于行使而导致的，所以直接找张三即可。

（二）撤销权

债务人以放弃其债权、放弃债权担保、无偿转让财产等方式无偿处分财产权益，或者恶意延长其到期债权的履行期限，影响债权人的债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

举例：张三欠潘某 10 万元已到期，张三将仅剩的 10 万元送给李四。

债务人以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价受让他人财产或者为他人的债务提供担保，影响债权人的债权实现，债务人的相对人知道或者应当知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。

有偿转让行为：不合理价格+相对人明知或应当知道

张三潘某 10 万元已到期，张三将 10 万元的手表以 5 万元卖给李四。

【解析】撤销权：

1. 债务人积极的处分了自己的财产，比如无偿的处分了财产或有偿的处分了财产，由于债务人的这种方式导致其财产可能减少使得债权人无法保障自己的权利，可以将债务人积极处分的行为告到法院，让法院撤销掉这个行为，一旦撤销掉了，行为就没有了，债权人再问债务人要钱。

2. 撤销权的两种情形：

（1）无偿行为（针对债务人的一些无偿处分财产的情况）：

①债务人放弃债权（无偿处分财产）：比如对方欠债务人 10 万，债务人不要了。

②放弃债权担保（无偿处分财产）。

③无偿转让财产（无偿处分财产）。

④恶意延长其到期债权的履行期限：比如别人欠债务人 10 万，说好今年年底还，债务人故意让对方在大后年还钱，属于恶意延长。

⑤这种无偿处分财产的行为已经影响债权人债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

⑥比如张三欠潘某 10 万块钱，已经到期了，现在张三将仅剩的 10 万元送给了李四，这种无偿处分财产的行为，影响了潘某债权的实现（潘某要不了债了）→潘某可以去法院告，让法院撤销掉张三赠与李四 10 万元的这个行为，一旦行为被撤销，李四需要将 10 万元退给张三，潘某再问张三要钱。

（2）有偿行为：

①债务人以明显不合理的低价转让财产：转让财产指的是卖出；明显不合理

的低价指的是明显低于市场价格的 70%。

②以明显不合理的高价受让他人财产：明显不合理的高价是高于市场价格的 30%，受让他人的财产指买他人的东西。

③为他人的债务提供担保：比如甲欠别人 10 万元，潘某作为甲的保证人，说“甲还不了，就找我来要钱”，即为他人的债务提供担保。

④这些行为已经影响债权人的债权实现，要求：债务人的相对人知道或者应当知道该情形的。债务人的相对人指的是买家、卖家，他们明知道买或卖东西会影响债权人的债权实现，此时才能找法院撤销债务人的行为。

⑤有偿转让行为，有偿转让的价格是不合理的（A），相对人是明知或应当知道推定知道对方是在恶意转让的（B），两个都满足的（A+B），此时才能行使撤销权。

⑥比如张三欠潘某 10 万元，已经到期了，张三将 10 万元的手表以 5 万元卖给了李四，张三身上只有这 10 万元的手表，没有其他钱了，居然只以 5 万元卖给了李四，影响了潘某债权的实现（本来潘某能问张三要 10 万，现在张三将 10 万元的手表以 5 万元卖出去，潘某现在最多只能问张三要 5 万，影响了潘某债权的实现）。判断是否满足 A+B 两个条件：10 万元的价格以 5 万元卖掉，是不合理的低价（低于市场价格的 70%），属于不合理的价格；如果李四是知情人，明知道张三欠潘某 10 万，张三把 10 万元手表以 5 万元卖给李四后，张三没办法还潘某 10 万元，如果李四知道这件事仍然花钱买手表的话，即为知情人。两个条件都满足的话，潘某可以去法院撤销张三和李四之间的买卖行为。

⑦故有偿转让要满足两个条件：不合理的价格+相对人明知。

3. 撤销权的行使范围以债权人的债权为限。即张三欠潘某多少钱，潘某最多撤销的就是这个钱。比如张三做了三件事，第一件事是张三将 10 万元的手表以 5 万元卖给李四，第二件事是张三将 10 万的车以 5 万元卖给王五，第三件事情是张三将 100 万元的房子以 50 万元卖给甲→潘某不能将这些事情都撤销掉，因为张三只欠潘某 10 万，潘某只需要找 10 万元的债务撤销就可以了，其他部分是不能撤的，即以债权人的债权为限，也是“就低原则”。

4. 债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。比如潘某起诉的律师代理费、差旅费，这些费用仍然由债务人张三来承担，因为是张三的不当行为潘某采

取提起诉讼的。

【注意】合同保全相对比较难，一般来说，只在法考和法硕中考过，但是今年上半年四川考查了合同保全，且四川的考试规律是但凡考过的知识点，在接下来的考试中（尤其是近些年份），是有再考可能性的，所以该知识点需要掌握。

1. 合同保全是保全债务人的财产，有两种方式-代位、撤销。

2. 代位权：由于债务人消极不作为（别人欠他钱他不要），而影响了债权人的到期债权，那么债权人可以替债务人要。

3. 撤销权：由于债务人的积极的行为，使得其财产减少了，债权人为了保护自己的权利，撤销其积极的行为。

4. 代位权、撤销权都要以诉讼的方式行使（向法院告），且范围都是以到期债权为限，并且涉及的必要费用都是债务人进行承担。

5. 代位权和撤销权两个权力中，撤销权稍微难一些，主要难在有偿行为，有偿必须是买卖东西时价格不合理+相对人明知，中间是且的关系，有一个不达成就不能行使撤销权。

【注意】合同通则：

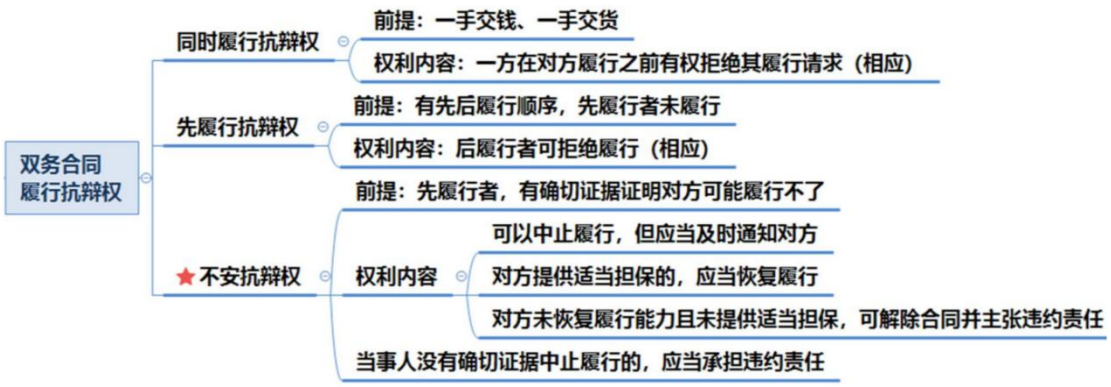
1. 判断：所有的内容都可以通过合同进行调整（错误），原因：财产性质的才可以通过合同进行调整，人身性质的（婚姻、收养、监护等）是不可以的。

2. 题干给出了电子邮件、传真、电报这种有形载体承载合同，属于书面形式。

3. 寄送价目表，属于典型的要约邀请。口诀“朝朝（招招）暮暮（募募）宣传卖表广告”都叫要约邀请。

4. 格式条款无效指的是该条款无效，不是整份合同无效。

5. 缔约过失责任发生在订立合同过程中（不是合同已经成立），研究的是对方的不诚信而导致的损失，承担的是缔约过失责任。



【注意】双务合同履行抗辩权：

1. 同时履行抗辩权：一手交钱、一手交货→同时履行抗辩权。

2. 不安抗辩权：

（1）有先后顺序，题干给出了先履行者有确切证据证明对方履行不了了，会感到惶恐不安，可以先停下来。

（2）但停下来要通知对方，对方能提供担保要恢复；提供不了担保，也没恢复能力，才能解除合同，让对方承担违约责任。

（3）注意：不能直接撤销。不安抗辩权行使的大前提是要有确切证据，没有确切证据停下来的需要承担违约责任。

3. 先履行抗辩权：针对的是先履行的一方没做，要求后做的一方先做的话，后做的一方是可以拒绝的。

五、合同的终止

有下列情形之一的，债权债务终止：

【解析】合同的终止：合同中债权人的权利没有了，债务人的义务没有了，所以又叫债权债务的终止，考试中喜欢考查第二种、第三种、第五种三种情况。

1. 债务已经履行；

2. 债务相互抵销；

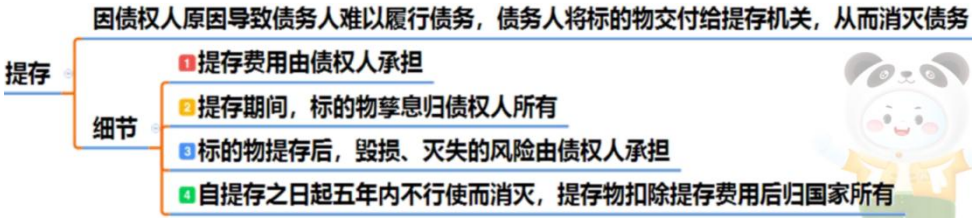
【解析】

1. 债务已经履行：债务已经履行完毕。比如张三欠潘某 5 万元，张三已经还完了这 5 万元，那么二人的债权债务关系就终止了，合同就终止了。

2. 债务相互抵销：至少出现两笔债才会产生抵销行为。比如甲欠潘某 10 万元，有一天，潘某又去甲家买了 10 万元的东西，没给钱→对于潘某和甲之间的 10 万元债务可以直接怼掉，因为甲欠潘某的是 10 万，潘某欠甲的也是 10 万，都到期了的话，直接怼掉就可以了，因为标的额、金钱的数量是一样的，省得“你还给我，我再还给你”了，节省交易的不必要的费用和程序。债务相互抵销指的是在金额范围内一致的情况下可以怼。

3. 债务人依法将标的物提存；

案例：潘某将两头猪卖给张三，张三给了潘某 1000 元。交猪当天，潘某联系上不张三。



【解析】债务人依法将标的物提存：

1. 标的物：权利和义务所指向的对象，比如潘某和张三之间有买卖猪的合同，那么权利义务所指向的对象就是猪，潘某有权利问张三要猪，张三有权利给张三猪，猪就叫标的物。如果签的是买卖狗的合同，那么狗就是标的物。

2. 提存：因为债权人的原因（债权人的错）导致债务人没办法履行债务的，债务人只能将标的物交到提存机关，一旦将标的物交到提存机关，那么债权债务就消灭了。

（1）比如潘某将两头猪卖给了张三，张三给了潘某 1000 元，这是一份买卖合同，买卖合同本来双方都有义务，张三有义务给钱、潘某有义务交猪，现在张三钱已经给完了（义务已经完成了），所以张三只剩下权利，叫债权人，可以到期问潘某要猪。对应的，潘某是债务人，需要在交猪那天将猪交给张三。

（2）结果到了交猪那天，潘某怎么都找不到张三了，张三也没有给潘某地址，这是由于债权人张三的原因而导致债务人潘某没办法交猪，潘某不能一直给张三保管猪，只能将标的物交给提存机关。一旦潘某将猪放到提存机关，潘某和张三之间的权利义务就消灭了。

（3）在我国，承担提存职能的机关是公证处（公正机关）。潘某将猪交给了提存机关，潘某和张三之间的权利义务就没有了、终止了。

（4）张三回来的那天，去公证处提走猪：

①张三提走猪的那一天，要给公证处钱，公证处不会免费给张三养猪，所以在提猪的那一天，债权人要给提存机关提存费用。

②假如两头猪恰好一公一母，在这期间生了 10 只小猪仔，那么这 10 只小猪仔在法律上称为孳（zī）息，这 10 只小猪归张三所有（不是归潘某或提存机关

所有）。孳息的原则：原来的物是谁的，孳息就是谁的。两头猪是张三的猪，张三的猪生了 10 只小猪仔，当然归张三所有，所以标的物产生的孳息是归债权人所有的。

③假如猪交到公证处后，由于意外情况，猪死了，比如发生了洪涝灾害、火灾等，猪被烧死了，此时谁有错谁承担。意外情况，公证处没有错，潘某没有错，由于张三的错，猪被迫归不了家，被送到了公证处，那么就由债权人张三来承担。如果是由于公证处的工作人员李四非常喜欢骑猪，天天骑猪，猪不忍重负被压死了，由于职工的原因而产生侵权的，单位是“背锅侠”，此时由公证处来承担责任。

（5）公证处不会免费一辈子给张三养这两头猪，有一个上限，上限是 5 年，从提存那天开始往后走 5 年，如果张三都不来公证处将猪提走，那么公证处会将猪卖掉，卖掉的钱扣下提存费用，剩下的上缴国库。

（6）提存在考试中细节较多：四个细节中，除了最后一个 5 年内（数字需要记忆），其他的三个点中，提存费用、孳息、意外情况的风险，都是找债权人。之所以不找债务人潘某是因为，一旦被提存了，债权人和债务人就没有关系了，既然没有关系了，就不能找债务人了，只能找债权人。

4. 债权人免除债务；

5. 债权债务同归于一人；【混同】 必须是变成同一个人

6. 法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

合同解除的，该合同的权利义务关系终止。

【解析】

1. 债权人免除债务：非常豪爽的终止方式，比如张三欠潘某 100 万，潘某说“算了，不用还了”，即为免除债务，潘某和张三之间的债权债务关系终止。

2. 债权债务同归于一人（常考）：混同。

（1）本来是有两个人-债权人、债务人，现在这两个人变成了一个人，称为混同。

（2）考查比较多的是企业之间的合并、兼并、收购。

（3）比如很多年前，三鹿奶企涉及三聚氰胺事件后，资不抵债，面临破产，

在破产前问三元集团借了 100 万，三鹿是债务人、三元是债权人，由于三聚氰胺事件发酵，三鹿经营不下去了，最后被三元收购→三鹿之前欠三元的 100 万不需要还了，混同，两家人变成一家人了。

（4）故考试中典型的是企业合并、收购，混同是合二为一、混为一体，债权人、债务人变成一个主体。

（5）如果甲在婚前借给乙 10 万，后面两人结婚，10 万元不会因为二人结婚就不存在了，不能混同，因为两人结婚还是两个人，没有同归于一人，这 10 万元属于一方的婚前财产，债仍然存在。

3. 兜底条款。

4. 此外，如果合同解除了，双方之间也一拍两散，合同之间的权利义务关系也会终止。

六、违约责任

（一）概述

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施，或者赔偿损失、违约金或定金等违约责任。

常见出题点

1. 身份关系协议

2. 无效合同

3. 好意施惠

【解析】违约责任：违指违反，约指合同，违约责任是违反合同才称为违约责任。

1. 违约责任和缔约过失责任的不同：

（1）缔约过失责任的三个构成要件：

①时间上要在缔约合同过程中发生的，此时合同还没有成立。

②给对方造成了损失。

③由于不诚信的原因而给对方造成损失。

（2）违约责任：现在有合同且已经生效，是合法有效的；其次，由于一方违反合同约定，才会产生违约责任。

（3）判断一个行为是违约责任还是缔约过失责任，通常看这个人违反义务是发生在什么阶段：

①如果合同已经成立生效之后违反合同约定，为违约责任。比如签订课程服务合同，对方不上课，是违约。

②如果不诚信的行为是发生在缔约过程中，合同尚未成立，给对方造成损失的，是缔约过失责任。

2.容易考查违约责任的大前提，也就是要有合法生效的合同，要有合同才能产生违约责任。出题点：

（1）甲乙约定，如果甲考上公务员，乙就嫁给他，现在甲考上公务员了，但是乙嫁给别人了→甲不能追究乙的违约责任，因为婚嫁不能通过合同调整，不涉及钱，是涉及人身的。

（2）甲乙签订包养协议，甲为乙提供两年性服务，乙就给甲 10 万元。结果乙服务了，甲没给钱→甲不能追究乙违约责任，因为这样的合同是违反公序良俗、违背道德底线的，是无效的，不能称为违约责任。违约责任必须是合法有效才行。

（3）潘某的学生每节课都认认真真听课，潘某特别喜欢大家，于是和同学们说“明日下课后来我家吃饭，之后请大家看电影，后天上学不用乘坐地铁、公交，潘某载大家去”，结果以上这些潘某都爽约了、没做到→同学们不能去法院告潘某违约，因为这样的情形在法律上是情谊行为，好意施惠，不产生法律上的约束力。所以如果对方说“我一定会请你吃饭的、请你看电影的、会载你去某地的、你放心睡觉到站我会叫醒你的”，这些都是情谊行为，都不叫违约。

3.违约的表现：

（1）不履行合同义务：比如张三欠潘某 5 万元，张三不还，为不履行合同义务，属于违约。

（2）履行合同义务不符合规定：比如张三从潘某处借走 5 万，只还 3 万，不符合合同约定，也叫违约。

4.担责方式：五种。

（1）继续履行：比如甲乙之间签订了一份运输 10 吨水泥的合同，结果甲只运了 8 吨，剩下 2 吨继续运，即继续履行。

（2）采取补救措施：比如在甲运的 10 吨水泥中，有 2 吨是不合格的，不合

格的水泥该退就退、该换就换，即为采取补救措施。

（3）赔偿损失：如果由于这 2 吨不合格的水泥，而导致乙在装修时墙体受损，那么对于受到的损失，就找甲来进行赔偿。

（4）违约金：出现在合同的一个条款中，比如签合同时某一条规定“一方违约需要给另一方违约金 XX 元”，即违约条款，所以违约条款往往是事先约定好的。

①如果双方都没有违约，不会出现违约金。只有违约时才会出现违约金。

②违约金不能过高，是有上限的，不能超过损失的 30%。比如造成的损失是 10 万元，那么违约金最高是 13 万，如果超过了 13 万，认为违约金过高，可以找法院或者找仲裁机构，申请降低违约金。

（二）定金

1. 定金担保

当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。

2. 定金数额

定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的 20%，超过部分不产生定金的效力。

甲乙签了一份买卖房屋合同，房屋价款 100 万，甲给乙定金 5 万。

3. 定金罚则

债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。

甲乙签了一份买卖房屋合同，房屋价款 100 万，甲给乙定金 5 万。

甲违约了：

乙违约：

4. 违约金与定金竞合时的责任

当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约

金或者定金条款。

【解析】定金：定金的“定”是宝盖头的“定”，订金、押金不属于民法典明确规定的违约责任的方式，不是明确规定的法律术语，是民事上实践生活中的约定，看双方约定，怎么约定怎么来。讲课中的定金是宝盖头的“定”。

1. 定金：当事人可以约定一方向对方给付定金作为担保，定金要先给，违约金不需要先给。比如甲乙签了一份买卖房屋合同，价款是 100 万，乙不放心甲，那么甲就从自己的腰包里掏出 5 万块钱放在乙那里作为担保，这个担保的钱就称为定金。

2. 定金合同成立的时间：自实际交付定金时成立（考点一）。

（1）假如甲和乙在 5 月 1 日签订定金合同，5 月 3 日交付定金→定金合同成立时间是 5 月 3 日，民法典规定定金合同成立时间是实际交付之日起。

（2）假如实际交付和约定数额不一致的话，仍然以实际交付的为主。比如 5 月 1 日在合同里写明的是 5 万元，实际给了 7 万元定金→以 7 万作为违约责任的定金，约定和实际不一致，在法律规定的范围内，以实际交付为准，因为 5 月 1 日写的 5 万还没成立，交付时才成立。

3. 定金数额（考点二）：

（1）民法讲究自愿原则，当事人自由约定定金数额，没有下限，上限是不能超过主合同标的额的 20%。主合同要看是因为什么签合同的，因为买卖房屋签合同即为主合同，房屋价款就是标的额。价款是 100 万，定金不能超过 100 万的 20%，也就是给定金最多给 20 万。

（2）如果有人给的定金超过了合同标的额的 20%，超过的部分不产生定金的效力。比如给了 25 万元定金，20 万叫定金，超过的 5 万元不能叫定金，可以作为 100 万房款的预付款或退回去（谁给的退给谁），总而言之，超过的部分是不产生定金效力的。

（3）四川的出题方式容易这样考查，判断：一旦定金超过主合同标的额的 20%，定金合同不生效（错误），原因：只有超过的部分才不产生定金效力，在 20%以内的是有效的。

4. 定金罚则（考点三）：也叫双倍罚则。

（1）债务人如果履行债务，定金应当抵作价款或收回。也就是双方都没有

违约，定金要么抵作价款，要么退回去。

（2）如果有一方违约了：

①给定金的一方违约了，一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的（给定金的一方违约了），无权请求返还定金（定金打水漂了，要不回来了）。

②收定金的一方违约了，双倍返还定金，除了要将定金退回去之外，还要再给一份定金。

③比如甲乙订了一份合同，甲给乙 5 万元定金。

a. 如果给定金的一方甲违约了，5 万元不能要回了（白给人家了，打水漂了）。

b. 如果是收定金的一方乙违约了，除了要把 5 万元定金退回去之外，还要再给对方 5 万，所以一共给的是 10 万。

c. 甲违约了损失 5 万，乙违约了需要给 10 万，因为其中有 5 万是甲事先给乙的钱（甲的钱），双倍罚则对于任何一方违约了，实际的损失都是定金的数额。

5. 违约金与定金的竞合问题（标星号，容易考查难题）：

（1）竞合：都有的含义，既有定金又有违约金。当事人之间既约定了违约金，又约定了定金，一方违约时，对方（守约的一方、没有违约的一方）可以选择，要么适用定金，要么适用违约金。

（2）定金、违约金只能二选一，不能既要又要。整个民法调整的是平等主体之间的关系，中国讲究以和为贵，不像行政法、刑法是为了惩罚，所以大的基调是填平规则，损失多少，弥补多少。如果一方违约了，没违约的一方适用定金或违约金的一个就能弥补损失了，就只能二选一，不能既要又要，这是为何这样规定的法律逻辑。

随堂点拨

甲、乙签订一份合同，甲给乙 5 万元定金。合同约定违约金是 4 万元。若乙违约：

1. 选择定金条款

2. 选择违约金条款

【解析】考试时，简单的是考查法条原文，比较难的是考查案例。案例题：

1. 甲乙签订一份合同，甲给乙 5 万定金，合同约定违约金是 4 万元。

（1）定金要想成立，钱要已经给了，定金是交付时成立，甲已经给乙定金了。

（2）合同约定违约金是 4 万，签合同时违约金是没交的。

2. 如果乙（收定金的一方）违约了（考试一般也是考查乙违约了），看两种选择，通常是哪个多选哪个。

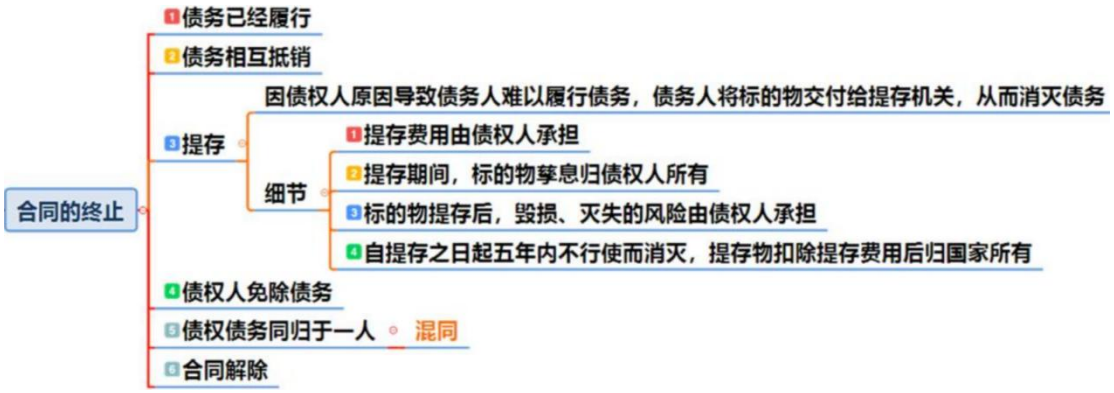
（1）选择定金条款：收定金的一方违约了，应当双倍返回，收的是 5 万元定金，在退的时候，除了 5 万元定金要退给别人，还要再给 5 万，所以一共是 10 万。

（2）选择违约金条款：违约金 4 万元，4 万要给对方。不需要双倍返还定金 5 万元了，定金、违约金是二选一（或者的关系）。但是选了违约金条款，定金不用了，要退给别人，因为定金已经给了，不用定金作为违约责任了要将定金退回去。所以 4 万+5 万=9 万。

③规律：一旦要适用违约金的话，定金要退回去，因为定金是先给的，所以适用违约金时要退回定金。

④具体选哪种，是守约方来进行选择，也就是没有违约的甲选择，一般会选多的。

3. 做题小技巧：做违约金适用时，加上退回定金即可。



【注意】合同终止：以案例形式考查。

1. 甲给乙补习，补习费用 10 万，乙还没给，不久后甲去乙的店里买了 10 万元的商品，10 万元也没给乙→两笔债务都到期了，甲欠乙、乙欠甲，数额一样，可以怼掉，即抵销。

2. 甲给乙补习功课，涉及补习费用 10 万，甲看乙已经考中，对乙说“算了，

这 10 万元我不要了，你给我宣传一下就行了”→非常豪爽的免除债务的方式。

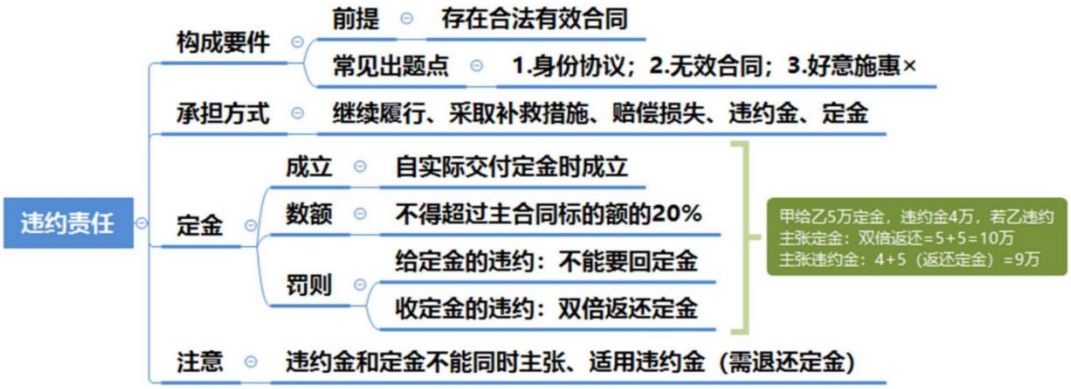
3. 甲给乙补习功课，涉及 10 万元补习费用，不久，乙将 10 万元给甲→终止的方式是债务已经履行，给了费用为履行完毕。

4. 甲企业欠乙企业 10 万元，后面甲被乙兼并，二者合二为一、混为一体→混同（很喜欢考查）。

5. 甲作为债权人，在债务人乙履行债务时找不到了，债务人被迫无奈只能将合同的标的放在公证处→东西放在公证处那一刻，双方权利义务消灭，即提存。

（1）提存费用、提存标的物产生的孳息、意外情况标的物的损毁风险都是债权人甲承担（谁有错谁承担）。

（2）债权人提存要在 5 年内行使提存，过期不行使，提存机关会将东西卖掉，卖得的钱扣掉提存费用，剩下的上缴国家。



【注意】违约责任：

1. 双方在订立合同过程中，由于一方的不诚信给另外一方造成损失→承担缔约过失责任。

2. 合同已经合法生效，在履行合同的过程中，有一方违反约定→产生的是违约责任。

3. 双方之间签订了关于人身归属的协议（收养、监护、婚姻等），另外一方爽约→不是违约责任，因为违约责任需要存在合法且有效的合同，身份协议、无效合同、好意施惠不属于合法有效的合同，不存在违约。

4. 违约金是以损失作为基准，不能超过损失的 30%，损失的 1.3 倍。

5. 对定金有上限规定，不能超过主合同标的额的 20%。

6. 定金是交付时成立（不是约定时成立），数额以交付为准。

7.合同中既有违约金还有定金，是守约的一方选择（成都真题），民法保护好人。

8.既有定金也有违约金，适用违约金时要把定金退回去。

试题演练

（单选）下列协议中，当事人发生争议时，不能适用《民法典》合同编的是（　）。

A.收养协议　　B.商品房买卖协议

C.赠与协议　　D.政府采购协议

【解析】1.选非题。

B、C、D 项：合同适用的是财产协议，商品房、赠予、政府采购都是财产性质的，排除。

A 项：人身关系（婚姻、收养、监护）不适用，当选。【选 A】

2.（单选）甲公司与乙公司通过电子邮件的形式签订了货物买卖合同，则该合同的形式是（　）。

A.口头形式　　B.书面形式

C.推定形式　　D.其他形式

【解析】2.B 项：电子邮件是能看得见合同的内容，是有形载体呈现的，为书面形式，当选。

C 项：民法典中没有推定形式的说法，只有口头、书面、其他三种形式，排除。【选 B】

3.（2019 四川内江·多选）甲公司主要生产和销售小型电子产品，为了提高销量，甲公司按照本市黄页上所提供的企业名称和地址给很多企业发送了价目表，乙公司就是收到价目表的企业之一。乙公司认为甲公司价目表上的多功能计算器功能适合自己的需要，价格也适中，就主动跟甲公司联系购买计算器。关于甲公司和乙公司的行为，下列说法正确的是（　）。

A.乙公司主动联系甲公司购买计算器的行为实质上是向甲公司发出要约

B.乙公司主动跟甲公司联系表示要购买计算器，双方的合同关系就已经成立

C.乙公司要求购买计算器时，甲公司必须按照价目表上的价格卖给乙公司，不能提高价格，否则构成违约

D.乙公司要求购买计算器时，甲公司可以拒绝卖给乙公司

【解析】3.“发送了价目表”在法律上属于“朝朝（招招）暮暮（募募）宣传卖表广告”，属于要约邀请。“乙公司认为甲公司价目表上的多功能计算器适合自己的需要，价格也适中，就主动跟甲公司联系购买计算器”，乙公司想购买计算器，也有价目表，表明希望和对方订立这种多功能计算器的买卖，在进行要约。

A 项：“你吸引我，我被吸引了，我想和你发生合同关系”，实质上是发出要约，想买了，也给了价格了，当选。

B 项：乙公司说买 10 万只，不一定有 10 万只等着乙，可能甲公司已经卖完了，对方还没有承诺，合同还没成立，合同成立要有人要约、对方承诺，对方没承诺，所以合同没成立，排除。

C 项：违约的条件是首先要有已经生效的合同存在，乙公司要求购买计算器时甲公司没答应、没承诺，合同压根没有成立生效，不可能有违约，排除。

D 项：如果甲已经卖完了或者有其他要求，甲公司可以拒绝，买卖自由，当选。【选 AD】

4.（2021 四川德阳·多选）属于无效格式条款的是（　）。

A.造成对方人身损害的免责条款

B.因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款

C.提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利

D.提供格式条款一方排除对方主要权利

【解析】4.同学们如果基础不太好的，前期做公基试卷是可以先做德阳的试卷，法条原文题目较多。【选 ABCD】

5.（2023 四川成都·判断）2022 年 2 月 10 日，马先生在新新网络平台购买了一件儿童玩具作为儿子的生日礼物，2 天后玩具通过快递发货，7 天后马先生

完成签收。马先生签收快递时，购买儿童玩具的合同成立。（　）

【解析】5.成都是四川考查最难的地区。通过互联网发出要约，提交订单时合同成立，而不是签收快递时成立。【选×】

6.（2024 四川省属·多选）甲公司和乙公司订立了买卖健身器材的合同。按照合同约定，甲公司须于 2023 年 6 月 9 日之前交付一半货物，于 2023 年 7 月 8 日之前，交付全部货物。乙公司应当在收到甲公司交付的健身器材之后 3 日内付款。第一批健身器材与货款的交付均依合同约定进行。2023 年 7 月 3 日，甲公司查询发现乙公司的银行账户因未能履行法院生效判决已经被冻结。据此，甲公司便向乙公司提示了所查询的情况，通知乙公司将中止履行合同，剩余的健身器材不再交付，并要求乙公司提前支付全部货款否则将解除合同。在收到甲公司的通知后，若乙公司的状况没有发生改变，也未采取任何措施。下列说法正确的有（　）。

A.乙公司将被视为拒绝履行剩余债务

B.甲公司中止履行合同，将不承担违约责任

C.甲公司可以撤销合同，并要求乙公司承担违约责任

D.甲公司可以解除合同，并要求乙公司承担违约责任

【解析】6.甲乙公司有合同关系，合同有先后履行顺序，甲公司是先给货的一方、乙公司是后给钱的一方。甲经查询后发现对方账户被冻结，一般对方不可能在收到货物后 3 日内付款，原则上没有可能，也就是先履行的一方甲公司发现后履行的一方乙公司可能给不了钱了，内心惶恐不安。在收到甲公司的通知后，乙公司既没有改变措施也没有恢复能力，表明双方的合同难以进行下去了，先礼后兵，甲公司可以解除合同，同时让对方承担违约责任。

A 项：表述正确，乙公司没有发生改变、没有采取任何措施，耍赖、躺平，被视为不履行、拒绝履行主要债务，当选。

B 项：表述正确，甲公司中止履行合同是行使不安抗辩权，不算违约，当选。

C 项："撤销"二字错误，撤销要有撤销权，不安抗辩权中没有撤销权，只能解除合同并要求对方承担违约责任，排除。

D 项：表述正确，当选。【选 ABD】

【注意】四川省属考试中一般是本题这个基调。

7.（单选）甲拟将其名下一套总价 150 万元的房子卖于乙，乙为表示诚意向甲交付了 10 万元定金。同时，双方在购房合同中规定，一旦一方出现违约，须赔偿给对方 20 万元违约金。后来，甲私自将房子转卖给了出价更高的丙，并且办理了不动产登记手续。关于本案，下列说法正确的是（　）。

A.双方约定的定金数额超过了国家法定的定金限度

B.丙的购房行为是合法有效的

C.如果乙要求甲赔偿，则乙最多可以拿回违约金和定金共 20 万元

D.对甲的违约行为，乙可以同时主张甲赔偿违约金和定金

乙支付 10 万元定金，约定违约金 20 万，收定金的一方甲违约

选择定金：　　选择违约金：

【解析】7.甲乙之间有一份合同关系，乙是给定金的一方，甲是收定金的一方。只要题干没说损失，默认违约金是合法、合适的。

A 项：法定定金限度是主合同（买卖房屋合同）标的额（房屋价款）的 20%（30 万），给的定金是 10 万，没有超过 30 万，表述错误，排除。

B 项：要有做题意识，合法有效购房是民事法律行为，民事法律行为要想有效需要“真实有能力、守法守道德”（三个条件）。真实-双方意思表示真实，买卖双方是你情我愿的，甲卖丙买，没说二人有欺诈、有胁迫、有误解，默认是真实自愿的；守法守道德-内容是合法、合乎道德底线的，内容指交易的内容，买卖的是房子，房子是符合法律规定、道德底线、允许买卖的；有能力-有相应的行为能力，没说是孩子、疯子，默认是正常人，有行为能力的正常人，因此丙购房行为是合法有效的。只要题干问行为的效力如何，按照民事行为效力的四个口诀进行对应，对应上就是某个效力、对应不上就不是，当选。

D 项：不能同时主张，民法讲究填平规则，损失多少给多少，二选一（或者）的关系，排除。

C 项：问最多能拿回多少钱，两种方式都要算。如果选择定金，收定金的一方违约，需要双倍返还定金，定金是 10 万，双倍就是 20 万；如果选择违约金，

违约金是 20 万，选择违约金时要退定金，定金是 10 万，是 20+10 万=30 万，意味着乙最多能拿到 30 万，而不是 20 万，表述错误，排除。【选 B】

8.（2022 四川甘孜·判断）甲向乙借了 500 元，某日甲替乙修好了手机，修理费恰好为 500 元，那么，甲、乙之间的债权债务可以抵销。（　）

【解析】8. 两笔债，数额一样，可以怼掉，所以甲乙的债权债务可以抵销。【选 √】

1. 合同可以调整任何关系。（　）

2. 合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。（　）

3. 合同未成立不产生民事责任。（　）

4. 寄送价目表是要约。（　）

5. 定金合同自实际交付定金时成立。（　）

6. 约定的定金数额和交付数额不一致，以约定为准。（　）

7. 定金不得超过主合同标的额 30%，超过部分不产生定金效力。（　）

8. 格式条款无效则整个合同无效。（　）

9. 应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方履行不了，可以解除合同。

10. 违约金和定金条款能同时适用。（　）

【解析】判断：

1. 合同可以调整任何关系（错误），原因：财产关系可以调整，婚姻、收养、监护等人身关系不可以。

2. 合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式（正确），原因：常考书面、电子邮件、电报、传真。

3. 合同未成立不产生民事责任（错误），原因：违约责任是民事责任，缔约过失责任也是民事责任；违约责任要求合同成立生效，缔约过失责任是发生在合同订立过程中的，哪怕最终合同没有成立，订立过程中由于一方不诚信，给另一方造成损失，同样要承担责任，所以合同未成立不承担任何责任的表述是错误的。

4. 寄送价目表是要约（错误），原因："朝朝（招招）暮暮（募募）宣传卖表广告"属于要约邀请，而非要约。

5.定金合同自实际交付定金时成立（正确），原因：交付数额和约定数额不一致时，以交付数额为准。

6.约定的定金数额和交付数额不一致，以约定为准（错误），原因：以交付的数额为准，而不是以约定数额为准。

7.定金不得超过主合同标的额30%，超过部分不产生定金效力（错误），原因：定金不得超过主合同标的额的20%，违约金不得超过损失的30%（超过认为过高）。

8.格式条款无效则整个合同无效（错误），原因：不一定，该格式条款无效，而非全部合同无效，部分无效不影响整体效力。

9.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方履行不了，可以解除合同（错误），原因：不能直接解除，要先中止履行，通知对方，给对方合理期限，看对方能否恢复以及提供担保，如果既没有恢复也没有提供担保，此时才能解除并主张对方违约责任，先礼后兵，不是直接解除。题干中“可以解除”改成“可以中止履行合同”则是正确的表述。

10.违约金和定金条款能同时适用（错误），原因：鱼和熊掌不可兼得，二选一，不能同时适用，如果选择违约金，有定金要退定金。

遇见不一样的自己

Be your better self